

DECISIONES · 09/12/1998

Sentencia

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Resolución judicial	El Tribunal de Apelación de París	09/12/1998

PARTES

Bernard Collorafi c. McDonald's France

FICHA DE SÍNTESIS

Sentencia interlocutoria — Tribunal de Apelación de París · 9 de diciembre de 1998

Resumen: sentencia contradictoria del Tribunal de Apelación de París (16.^a sala, sección A, 24 páginas) que resuelve sobre la apelación interpuesta por las sociedades SEBOL, B et O, LES PINS y el Sr. Bernard Collorafi contra la sentencia del Tribunal de Comercio de París del 18 de mayo de 1998, siendo McDonald's France la parte apelada.

Lo esencial

El Tribunal recuerda que la sentencia impugnada había desestimado las pretensiones de los apelantes, constatado la resolución de pleno derecho de los contratos de arrendamiento de negocio (location-gérance) y de licencia a 2 de enero de 1998, ordenado el desahucio y condenado solidariamente a las sociedades y al Sr. Collorafi al pago de cánones impagados y de indemnizaciones por ocupación.

- SEBOL y el Sr. Collorafi: 1.867.247,84 F de cánones;
- B et O y el Sr. Collorafi: 1.533.548,87 F;
- LES PINS y el Sr. Collorafi: 504.474,42 F.

El Tribunal declara inadmisibles las pretensiones de recalificación de los contratos como arrendamientos comerciales y de nulidad. Antes de resolver sobre el fondo, ordena un peritaje, designando a los Sres. Jean-Luc Dumont y Alain Martin, con pago de anticipos (40.000 francos en total) y entrega del informe en un plazo de cinco meses.

Alcance

Documento bisagra de la apelación: sin resolver sobre el fondo, descarta los motivos de nulidad y abre una fase de peritaje sobre la eventual responsabilidad del franquiciador.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/sentencia-tribunal-apelacion-paris-peritaje-collorafi-1998/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.